

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

LEGISLACIÓN I



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 3 EL PODER LEGISLATIVO

UNIDAD 3: EL PODER LEGISLATIVO

PRESENTACIÓN

La presente unidad se encuentra orientada a la introducción del alumno en el análisis del Poder Legislativo de la República Argentina.

En primer lugar, se analizarán las diferentes formas de conformación del Congreso Nacional (unicameralismo y bicameralismo).

En segundo lugar, se procederá a describir la composición actual de las Cámaras del Congreso de la Nación, las competencias compartidas, las competencias exclusivas como sala de inicio, y los casos en que se constituyen como Asamblea Legislativa.

Luego, en tercer lugar, se analizará el proceso de formación y sanción de las leyes en el ámbito del Congreso de la Nación, sus diferentes etapas, y las nociones de veto -total y parcial- y la promulgación.

Seguidamente, en cuarto lugar, se realizará el análisis de la clasificación de las leyes: comunes, federales y locales.

Por último, se procederá al análisis de las facultades específicas del Poder Legislativo Nacional, establecidas en el artículo 75, CN.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES:

- Aprendan las diferentes formas de conformación de los Poderes Legislativos.
- Entiendan la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sus competencias en la sanción de las leyes y cuando son Cámara de inicio según la materia del proyecto de ley.

- Comprendan los casos en que se reúne el Congreso en Asamblea Legislativa.
- Estudien el concepto de leyes comunes, federales y locales.
- Incorporen el conocimiento de las competencias específicas pertenecientes al Congreso de la Nación, descriptas en el artículo 75, CN.

TEMARIO

- 1. El Poder Legislativo. Estructura: Unicameralismo y bicameralismo. Composición. Competencias compartidas y exclusivas de las Cámaras. Asamblea Legislativa.**
- 2. La Ley. Procedimiento de formación y sanción de las Leyes. Etapas. Veto y veto parcial. Promulgación. Ley en sentido formal y material. Clasificación de leyes: federales, comunes y locales.**
- 3. Facultades constitucionales del Congreso (art. 75 C.N.).**

1. El Poder Legislativo. Estructura: Unicameralismo y bicameralismo. Composición. Competencias compartidas y exclusivas de las Cámaras. Asamblea Legislativa.

Todo sistema constitucional debe organizar los distintos poderes y funciones del Estado, siendo la división tradicional desde Montesquieu, en Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo.

A su vez, el Poder Legislativo con la función de crear las normas generales puede organizarse de dos formas: 1) con una sola Cámara denominado sistema unicameral (Unicameralismo); o 2) con dos Cámaras denominado sistema bicameral (Bicameralismo).

El sistema unicameral nació en la Asamblea de la Francia revolucionaria, y consiste en que la formación y sanción de las leyes depende de un Congreso conformado por una única Cámara Legislativa, que con las mayorías constitucionales, crea leyes generales obligatorias para la comunidad.

En cambio, el sistema bicameral es propio de los países federales, en razón que mediante la Cámara de Senadores se garantiza una representación igualitaria a todas las provincias, sin considerar cuestiones económicas o poblacionales. Específicamente, el bicameralismo nace en las discusiones de la Convención Constituyente de la Constitución de los Estados Unidos, sancionada en Filadelfia en el año 1787. En aquel momento, el debate se centraba en las diferentes posiciones de los Estados más grandes -en razón del territorio, recursos económicos y habitantes- respecto de los más chicos. Por un lado, los Estados grandes querían la representación en el Congreso fuera proporcional a la población de cada Estado, fundados en que los estados más poblados aportaban más dinero y tropas para el mantenimiento del gobierno federal. Por otro lado, los Estados más pequeños pretendían que se consagrase la igualdad de votos para todos los Estados, fundados que al confederarse todos los estados resignaban por igual su soberanía en beneficio del Estado Nacional, por lo que correspondía los mismos derechos. Finalmente, luego de arduas negociaciones, se impuso una solución transaccional propuesta por Franklin, mediante la cual se tuvo en cuenta ambos intereses, estableciendo una Cámara

con voto igualitario para todos los Estados –Senado-, y en la otra Cámara, el voto proporcional a la población (representantes).¹

Una de las ventajas que el sistema bicameral tiene respecto del sistema unicameral, es que al tener dos Cámaras que intervienen para la creación de la Ley - Cámara de origen y Cámara revisora- se asegura la sanción de normas más justas mediante la existencia de una segunda revisión de los proyectos.

Nuestra Constitución nacional adopta esta fórmula colegiada y compleja para el Poder Legislativo en el artículo 44 C.N.: "Un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación". Este sistema de la Constitución Nacional copia en este punto al modelo de la Constitución estadounidense: por un lado, un Poder Legislativo donde existe una Cámara con representación popular -Cámara de Diputados-, y, por el otro, una Cámara con representación territorial –Cámara de Senadores-.²

- Composición.

1.-. Cámara de Senadores.

Conforme a lo expuesto, la composición de la cámara alta –así se denomina a la Cámara de Senadores- representa formalmente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires por disposición del artículo 44 de la Constitución Nacional. No obstante esto, los senadores no representan en el plano de la realidad constitucional totalmente a las provincias. Es frecuente que en la realidad parlamentaria prevalezcan lealtades personales o partidarias antes que las institucionales, con lo cual, en muchas oportunidades los senadores son más fieles a los intereses y directivas de sus partidos, o del Poder Ejecutivo, que a los requerimientos específicos de sus provincias.³

El artículo 55 de la Constitución enumera los requisitos para ser elegido senador:

¹ Cfr. EKMEKDJIAN, Miguel Ángel; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV; Ed. Depalma, 2º ed., Bs. As., 1997, pág. 155 y 156.

² Cfr. SAGÜÉS, Pedro; Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2007, pág. 276.

³ Cfr. SAGÜÉS, Pedro; Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2007, pág. 277.

- 1) Tener treinta años de edad;
- 2) Haber sido seis años "ciudadano de la Nación";
- 3) Ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella;
- 4) Tener una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente.

A partir del año 2001, en razón de la reforma constitucional de 1994 -y luego de la aplicación de las cláusulas transitorias de la Constitución-, son elegidos por el voto popular, en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres senadores, correspondiendo dos cargos al partido político que obtenga la mayor cantidad de votos y el tercero a la primera minoría.

En los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional se establecen dos autoridades para la Cámara de Senadores. La primera autoridad es el presidente del Senado, quién es el Vicepresidente de la Nación Argentina; y la segunda, es el presidente provisional del Senado, designado por el mismo cuerpo, para que presida las sesiones en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando este se encuentre en ejercicios de las funciones del Presidente de la Nación. Por último, el artículo 2º del reglamento del Senado también contempla la designación de un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo.



Artículo 57 CN: "El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación".

Artículo 58 CN: "El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación".

Por último, los senadores duran en sus mandatos seis (6) años.

- **Cámara de Diputados.**

La Cámara baja representa directamente al pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo su número de la cantidad de habitantes. Es decir, los diputados representan formalmente a toda la Nación.



Artículo 45 CN: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

El artículo 48 de la Constitución enumera los requisitos para ser elegido diputado:

- 1) Tener veinticinco años de edad;
- 2) cuatro años de ciudadanía en ejercicio;
- 3) ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia en ella.

La Constitución Nacional no determina cuáles son las autoridades de la Cámara de Diputados. Por ello, las autoridades son designadas por el propio cuerpo, estableciendo el artículo 2º del reglamento las siguientes autoridades: 1) Presidente, 2) Vicepresidente primero, 3) Vicepresidente segundo, y 4) Vicepresidente tercero.

Por último, el artículo 50 de la Constitución Nacional determina que "los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala

se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período".

- **Competencias compartidas y exclusivas de las Cámaras.**

En el proceso legislativo formal deben intervenir ambas cámaras –diputados y senadores- para la sanción de una Ley. Este proceso, generalmente se divide en cuatro etapas: a) iniciativa; b) sanción; c) promulgación y publicación, y d) entrada en vigencia.

Todo este procedimiento ha sido regulado específicamente en la Constitución Nacional entre los artículos 77 al 84.



Artículo 77 CN: "Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras".

Las excepciones al principio asentado en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que establecen una Cámara específica para el inicio del proyecto de ley, se encuentran en los artículos 40, 52 y 75, incs. 2 y 19, CN.

Así, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, los proyectos de ley sometidos a consulta popular -plebiscito- deben tener iniciativa en la Cámara de Diputados.



Artículo 40 CN: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. [...]”.

En el mismo sentido, conforme artículo 52 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados tiene exclusiva iniciativa respecto de las leyes cuya regulación trate sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. En realidad, más allá de los términos de la norma constitucional, no es la Cámara quien tiene la iniciativa en esas materias, sino los diputados que integran el cuerpo.



Artículo 52 CN: “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.

En el artículo 39 de la Constitución se regula la posibilidad de presentar proyectos de ley a través de la iniciativa popular, fijando como sala de inicio a la Cámara de Diputados.



Artículo 39 CN: “Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. [...] No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.

El Senado de la Nación, luego de la reforma de 1994, es cámara de inicio de dos tipos de proyectos de ley:

1).- Los proyectos de ley-convenio entre la Nación y las provincias en materia de coparticipación sobre contribuciones directas (art. 75, inc. 2, CN); y

2).- Los proyectos de leyes sobre crecimiento armónico de la Nación, poblamiento de su territorio y políticas diferenciadas que tienden a equilibrar el desigual desarrollo relativo a provincias y regiones (art. 75, inc. 19, párr. 2°, CN).

Por último, ambas Cámaras del Congreso forman parte del denominado Juicio Político, siendo la Cámara de Diputados la parte acusatoria (fiscal) y la Cámara de Senadores, la parte Juzgadora (Tribunal).



Artículo 59, CN: “Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.



Artículo 60, CN: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.

- Asamblea Legislativa.

Cuando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sesionan en conjunto se forma la denominada Asamblea Legislativa.

Este tipo de asamblea se convoca en circunstancias muy singulares, a saber⁴:

- 1.- Para admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar en su caso, el llamado a elecciones (art. 75, inc. 21, CN).
- 2.- Para designar el funcionario público que ha de desempeñar la presidencia de la Nación, en los casos de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo (art. 88, CN).
- 3.- Para tomar juramento al presidente y vicepresidente de la Nación, prestado ante el presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea (art. 93, CN).
- 4.- Para escuchar al presidente de la Nación en ocasión de la apertura del año legislativo, reunidas al efecto ambas cámaras (art. 99, inc. 8, CN).
- 5.- Para ofrecer recepción a jefes de Estado extranjeros, personalidades muy distinguidas o por razones extraordinarias.

⁴ Cfr. SAGÜÉS, Pedro; Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2007, pág. 289.

2. La Ley. Procedimiento de formación y sanción de las Leyes. Etapas. Veto y veto parcial. Promulgación. Ley en sentido formal y material. Clasificación de leyes: federales, comunes y locales.

La Ley, en sentido estricto, es aquella norma jurídica de carácter general y obligatoria emitida por el Poder Legislativo de la Nación.

La Constitución Nacional regula en entre los artículos 77 y 85 en forma específica y concreta todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes, bajo el siguiente diagrama⁵:

Cámara de Origen	Cámara Revisora	Resultado
------------------	-----------------	-----------

Ref. Art. 78 de la Constitución Nacional:

Proyecto aprobado por mayoría absoluta	Aprueba por mayoría absoluta	Sanción del proyecto (aprobación por ambas cámaras). <u>Pasa al Poder Ejecutivo</u>
--	------------------------------	---

Cámara de Origen	Cámara Revisora	Resultado
------------------	-----------------	-----------

Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:

Proyecto desechado (rechazado en su totalidad)		No puede repetirse en las sesiones de ese año.
--	--	--

Cámara de Origen	Cámara Revisora	Resultado
------------------	-----------------	-----------

Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:

Proyecto aprobado por mayoría absoluta	Es desechado totalmente	No puede repetirse en las sesiones de ese año.
--	-------------------------	--

⁵ Diagrama disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/diagrama_del_mecanismo_de_sancio.htm (02/06/2014).

Cámara de Origen	Cámara Revisora	Resultado
------------------	-----------------	-----------

Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:

Proyecto aprobado por mayoría absoluta.	Adicionado o corregido (es decir: modificado) por mayoría absoluta.- Debe indicarse el resultado de la votación.	Vuelve a la Cámara de Origen
---	--	------------------------------



No puede desechar el proyecto ni introducir nuevas adiciones o correcciones:		
a) Acepta las adiciones y correcciones		Sanción del texto aprobado en la Cámara Revisora. Pasa al Poder Ejecutivo
b) Insiste en la redacción originaria, para lo que se requiere mayoría absoluta.		Sanción del texto aprobado en la Cámara de Origen. Pasa al Poder Ejecutivo
c) No logra la mayoría absoluta para insistir en la redacción originaria.		Sanción del texto aprobado en la Cámara Revisora. Pasa al Poder Ejecutivo

Cámara de Origen	Cámara Revisora	Resultado
------------------	-----------------	-----------

Ref. Art. 81 de la Constitución Nacional:

Proyecto aprobado por mayoría absoluta.	Adicionado o corregido por los 2/3 de votos. Debe indicarse el resultado de la votación.-	Vuelve a la Cámara de Origen.-
---	---	--------------------------------

No puede desechar el proyecto ni introducir nuevas adiciones o correcciones:		
a) Acepta las adiciones y correcciones		Se sanciona el texto aprobado en la Cámara Revisora. <u>Pasa al Poder Ejecutivo.</u>
b) Insiste en la redacción originaria, para lo que se requiere los 2/3 de votos.		Se sanciona el texto aprobado en la Cámara de Origen. <u>Pasa al Poder Ejecutivo.</u>
c) No logra los 2/3 de los votos para insistir en la redacción originaria.		Se sanciona el texto aprobado en la Cámara Revisora. <u>Pasa al Poder Ejecutivo</u>

PODER EJECUTIVO - Promulgación o veto

Ref. Art. Art. 80 de la Constitución Nacional

Una vez sancionado por las Cámaras, el Poder Ejecutivo promulga (aprueba) y publica, u observa (veta) el proyecto, total o parcialmente.

Se reputa que lo aprueba, si no lo devuelve al Congreso en el término de diez días útiles (hábiles).- (Se la llama promulgación tácita. En cambio la sanción que hagan las cámaras legislativas debe ser expresa, ya que el Art. 82 de la Constitución Nacional, prohíbe la sanción tácita o ficta.-)

Los proyectos observados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, a menos que esta última tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este supuesto, (el de observación parcial y promulgación parcial) será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.-

INSISTENCIA DE LAS CAMARAS

Ref Art. 83 de la Constitución Nacional:

Un proyecto observado por el Poder Ejecutivo, retorna con sus objeciones a la Cámara

de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a debatirlo, y si con 2/3 de votos confirman la sanción originaria, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal. Las votaciones deben ser nominales, por sí o por no, y tanto los nombres como los fundamentos de los sufragantes, y las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

- Delegación en las Comisiones: Tratamiento en particular de un proyecto (ref. art. 79, CN):

Cada Cámara, una vez de aprobado en general un proyecto, puede delegar en las Comisiones, que correspondan por la materia, el tratamiento en particular de ese proyecto (artículo por artículo), por el voto de la mayoría absoluta del total de legisladores. Igual mayoría se requerirá: a) para dejar la delegación sin efecto, y b) en las Comisiones, para decidir cada votación en particular, luego de las cuales se seguirá el trámite ordinario.-

- Significado:

Mayoría absoluta: Voto de más de la mitad de los miembros presentes, observando el requisito de quórum. En casos específicos, tanto la Constitución como los reglamentos de las Cámaras, determinan distintos tipos de mayoría.

Cámara de Origen: En principio, el Senado o la Cámara de Diputados pueden ser indistintamente "Cámara de Origen" (art. 77, CN), cuyas excepciones ya se han visto en el punto anterior de esta Unidad.

- Artículos de la Constitución relacionados al proceso de formación y sanción de las leyes:

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA: Capítulo Quinto - De La Formación y Sanción De Las Leyes



Artículo 77 CN: “Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”.

Artículo 78 CN: “Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley”.

Artículo 79 CN: “Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario”.

Artículo 80 CN: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.

Artículo 81 CN: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deber indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.



Artículo 82 CN: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.

Artículo 83 CN: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

Artículo 84 CN: “En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley”.

- Ley en sentido formal y material.

La Ley, desde un punto de vista material o sustancial, es toda regla social obligatoria dictada por autoridad competente. En este sentido, no sólo son leyes las que emanan del Poder Legislativo de la Nación, sino también la Constitución misma, los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo de la Nación y las ordenanzas municipales.

En cambio, desde un punto de vista formal, se denomina Ley a toda disposición sancionada por el Congreso de la Nación Argentina, de acuerdo con el procedimiento de formación y sanción de las leyes dispuesto por la Constitución Nacional.

- Clasificación de leyes: federales, comunes y locales.

En la República Argentina existen dos legislaciones paralelas: la Nacional y la Provincial, cada una en el ámbito de su competencia, excepto que sean facultades concurrentes.

La Constitución Nacional deslinda el denominado derecho federal -a través de leyes federales-, que interesa a la Nación como tal, y el derecho local -a través de leyes provinciales-, cuya materia es reservada para las provincias, por no haber sido delegadas dichas facultades al Estado Nacional en la Constitución Nacional. El principio, es el derecho federal es de excepción y comprende las materias que expresamente han sido delegadas en la Constitución al Estado Federal. En cambio, toda la materia no delegada ala Nación es propia y exclusiva de las provincias.

Por último, están las leyes denominadas comunes u ordinarias, referidas especialmente a las materias delegadas por la Provincias al Congreso de la Nación en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Este artículo prevé especialmente la competencia del Poder Legislativo Nacional de la sanción del derecho común, es decir, los Códigos de fondo que regulan la conducta de todos los habitantes de la Nación Argentina.

Entonces, las leyes federales comprenden toda la materia reservada al Estado Federal: aduanas, contribuciones directas, relaciones con otros países, defensa nacional, navegación de los ríos y mares. Por su parte, las leyes provinciales comprenden todos los poderes no delegados en el Gobierno Federal por la Constitución Nacional o por convenios posteriores realizados entre el Gobierno de la Nación y las provincias. En particular, les está reservado todo lo relativo a su organización interior, su administración de justicia, régimen municipal y educación primaria, entre otras cuestiones. Por último, el derecho común es el regulado en el artículo 75, inc. 12, CN.



Artículo 75, CN: “Corresponde al Congreso: (...) 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”.

En nuestro sistema constitucional, las normas de carácter procesal son dictadas por las provincias -Leyes locales-, con la salvedad de las atinentes a la legislación federal, por ser potestades reservadas por las provincias conforme al art. 12,

CN. Por su parte, el art. 75, inc. 12, CN, que faculta al Congreso para dictar los códigos de fondo debe ser interpretada en sentido amplio, comprendiendo también la facultad de sancionar las leyes que versen sobre las materias reguladas por dichos códigos aunque formalmente no estén incorporadas a estos. Además, la propia Constitución prescribe que las disposiciones normativas en materia civil, comercial, penal, de minería, y del trabajo y seguridad social pueden ser parte integrante de los códigos o estar insertas en cuerpos separados. Lo importante del sistema comentado, es que las provincias no pueden dictar normas de derecho común ni de carácter federal.⁶

3. Facultades constitucionales del Congreso (art. 75 C.N.).

Las facultades del poder Legislativo de la Nación, delegadas expresamente por las provincias al Gobierno Federal, han sido expresamente establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional a lo largo de sus treinta y dos (32) incisos, a saber:



Artículo 75, CN: “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.

Este inciso otorga al Poder Legislativo la potestad exclusiva de regular todo lo referente a materia aduanera de forma uniforme en toda la República, incluyendo el monto correspondiente a los impuestos aduaneros de importación y exportación.

⁶ Cfr. BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág.1519.



Artículo 75, CN: “(...)

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. (...).

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

El segundo inciso del artículo 75, CN, dispone la facultad del Poder Legislativo –en forma concurrente con las provincias- de crear impuestos indirectos con carácter de perdurabilidad, es decir, sin establecer la fecha del cese del impuesto. Un ejemplo de tributo indirecto es el Impuesto al valor Agregado. También lo faculta a crear impuestos directos, pero por tiempo determinado. Por último, este inciso determina el carácter coparticipable de los impuestos creados en conformidad a esta cláusula constitucional, que debe regularse mediante una ley-convenio entre la Nación y las provincias.

Por su parte, el inciso 3 faculta al Congreso a establecer o modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado. Un ejemplo de este supuesto es la Ley de Cheques.



Artículo 75, CN: “(...)

4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación (...).

7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Por estos incisos, todo préstamo de dinero que solicite el Estado Nacional y el mecanismo jurídico mediante el cual se obtiene (emisión de bonos, préstamo de bancos internacionales, etc.), debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, sin importar el origen de la financiación (fuente interna o externa).



Artículo 75, CN: “(...)

5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.

El inciso 5° establece la facultad del Poder Legislativo de reglamentar todo lo referente al uso, goce y transferencias de los bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno Federal.



Artículo 75, CN: “(...) 6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales”.

Este inciso es el que otorga la potestad al Legislativo de crear por ley el Banco Central de la Republica Argentina y su Carta Orgánica, y sancionar toda la normativa que regule el funcionamiento de todos los bancos nacionales.



Artículo 75, CN: “(...) 8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.

El inciso 8 establece la facultad del Congreso de la Nación de sancionar la denominada ley de leyes, es decir, la ley de presupuesto nacional. Mediante el presupuesto nacional se fijan los recursos económicos (ingresos y gastos) con los que contará el Estado Nacional para el año siguiente, fijando su destino a través de las diferentes partidas presupuestarias según el programa de gobierno.



Artículo 75, CN: “(...) 9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios”.

El Congreso debe fijar por ley los montos dinerarios que se transfieran del Tesoro Nacional a las provincias para cubrir sus déficits presupuestarios en relación a los gastos ordinarios.



Artículo 75, CN: “(...) 10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas”.

El inciso 10 establece la expresa facultad exclusiva del Poder Legislativo Nacional de regular la navegación de los ríos interiores y la de crear y suprimir aduanas.



Artículo 75, CN: “(...) 11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación”.

El inciso 11 determina la competencia del Congreso a los efectos de regular todo lo relacionado a la acuñación de la moneda, la fijación de su valor en la República, y en relación a la moneda extranjera; y a establecer un sistema de pesos y medidas que sea igual en todo el país.



Artículo 75, CN: “(...) 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”.

La facultad otorgada por este inciso es de gran importancia, ya que habilita la sanción por parte del Congreso Nacional, las leyes y Códigos de fondos que regulen el Derecho común de manera uniforme en toda la República. Esta es una diferencia fundamental con la Constitución de Estados Unidos, donde los Estados reservaron para sí la facultad de sancionar las normas de fondo.



Artículo 75, CN: “(...) 13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”.

Este inciso faculta al Congreso Nacional a regular el comercio inter-jurisdiccional y con los demás Estados soberanos.



Artículo 75, CN: “(...) 14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación”.

En su momento, esta cláusula era de gran interés, debido a que por correo se realizaban todas las comunicaciones de la Nación. La tecnología ha dado nuevas formas de comunicación, que han superado ampliamente el ámbito de comunicación abarcado por el sistema de correo.



Artículo 75, CN: “(...) 15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas (...)”.

El Poder Legislativo Nacional regula los límites territoriales del Estado Nacional y de las provincias entre sí.



Artículo 75, CN: “(...) 16. Proveer a la seguridad de las fronteras”.

Es competencia del Congreso regular la fuerza de seguridad que tendrá el control y la seguridad en las fronteras del país (ej. Gendarmería Nacional).



Artículo 75, CN: “(...) 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Este inciso regula los derechos preexistentes de los pueblos indígenas argentinos.



Artículo 75, CN: “(...) 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.

Este inciso establece la famosa cláusula de progreso, que determina la competencia del gobierno federal en relación a todo lo concerniente a la prosperidad del país y los programas de gobierno en ese sentido.



Artículo 75, CN: “(...) 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones (...).

Sancionar leyes de organización y de base de la educación (...); y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

Este inciso enumera los fines hacia donde debe ir orientada la legislación del Congreso Nacional, asegurando que el progreso económico de la Nación este orientado a la Justicia Social, y lo faculta también, a sancionar la normativa sobre educación asegurando su gratuidad y equidad, y la autonomía de las universidades nacionales.



Artículo 75, CN: “(...) 20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales”.

Este inciso faculta al Congreso a establecer mediante ley, la creación de los tribunales inferiores de la Nación y las normas que regulen toda su organización.



Artículo 75, CN: “(...) 21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección”.

El Congreso debe expedirse expresamente sobre la renuncia del cargo del presidente y vicepresidente de la Nación y llamar, en su caso, a nuevas elecciones.



Artículo 75, CN: “(...) 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; (...); en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

Este inciso establece la facultad del Congreso Nacional de aprobar o desechar los tratados con las naciones extranjeras y los concordatos con la Santa Sede. Asimismo, otorga jerarquía constitucional a los 11 instrumentos sobre derechos humanos que

expresamente se mencionan, y establece la metodología y las mayorías agravadas para otorgar esa jerarquía a los futuros tratados internacionales sobre derechos humanos que se adhieran por el Estado Nacional.



Artículo 75, CN: “(...) 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

Esta previsión constitucional consagra la facultad del Congreso de sancionar leyes donde se regulen o garanticen derechos económicos, sociales o culturales de los individuos.



Artículo 75, CN: “(...) 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. (...)”

Este inciso establece la facultad del Congreso la facultad de aprobar o desechar los Tratados de integración.



Artículo 75, CN: “(...)

- 25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
- 26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas”.
- 27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.
- 28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.

Estos incisos establecen que el Poder Legislativo tiene la última palabra en cuestiones militares, estableciendo su facultad para declarar la guerra o negociar la paz, ordenar represalias y la reglamentación normativa para las presas de guerra, regular todo lo concerniente a las fuerzas armadas, y autorizar la introducción de las fuerzas extranjeras al país y la salida de las fuerzas nacionales.



Artículo 75, CN: “(...)

- 29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
- 31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.



Artículo 75, CN: “(...)

29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.

31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.

Estos incisos establecen la potestad del Congreso de declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior de la República, y establecer la intervención federal de las provincias.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

El material de estudio.

COMPLEMENTARIA

- BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006.

- Diagrama del proceso de sanción y formación de las leyes, disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/diagrama_del_mecanismo_de_sancio.htm (02/06/2014).
- EKMEKDJIAN, Miguel Ángel; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV; Ed. Depalma, 2º ed., Bs. As., 1997.
- SAGÜÉS, Pedro; Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2007, pág. 276.